

4-кейс. ХОНАНДАНИНГ ИЖТИМОЙ ТАРМОҚДАГИ ФАОЛИЯТИ ЖУРНАЛИСТЛАР ТОМОНИДАН АЙБЛАНДИ

2019 йил 15 февраль куни республикада кўзга кўринган кўнгилочар босма нашрлардан бирининг сайтида таниқли хонанда ҳақида мақола эълон қилиниб, унда кўшиқчининг Instagram ижтимоий тармоғидаги ўз саҳифасида турмуш ўртоғи билан соҳилда бир-биридан бўса олаётгани акс этган суратини жойлаштирганлиги таҳлил этилди. *“...Менталитетимизга кўра, тунда, болалар ухлаганидан сўнг қилинадиган иш бутун оламга намойиш этилди. Яна бунинг устига бу намойишдан хонанада заррача хижолат тортаётгани йўқ. Буни унинг расм ёнига ёзиб қолдирган изоҳидан ҳам билиб олиш мумкин”*, дейилади нашр тарқатган хабарда. Мақолада хонанданинг хатти-ҳаракатига нисбатан *“шармандагарчилик”* дея тамға қўйилади ва *“жамиятда беҳаёликни авж олдиршига ҳисса қўшиб қўйиши мумкинлиги”* айтилади. Ушбу мақола бошқа қатор янгиликлар сайтларида ҳам қайта чоп этилди.

Мазкур мақола орқали журналист Ўзбекистон Республикасининг бир қанча қонун моддаларини бузган. Хусусан,

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 25- моддасида қайд этилишича, “Ҳар ким эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқига эга.”. 27-моддасида эса “Ҳар ким ўз шаъни ва обрўсига қилинган тажовузлардан, шахсий ҳаётига аралашишдан ҳимояланиш ва турар жойи дахлсизлиги ҳуқуқига эга. Ҳеч ким қонун назарда тутган ҳоллардан ва тартибдан ташқари бировнинг турар жойига кириши, тинтув ўтказиши ёки уни кўздан кечириши, ёзишмалар ва телефонда сўзлашувлар сирини ошкор қилиши мумкин эмас” дейилади.

2. Ўзбекистон Республикасининг “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида”ги қонунининг 13-моддасига мувофиқ,

“Шахснинг ахборот борасидаги хавфсизлиги унинг ахборотдан эркин фойдаланиши зарур шароитлари ва кафолатларини яратиш, шахсий ҳаётига тааллуқли сирларини сақлаш, ахборот воситасида қонунга хилоф равишда руҳий таъсир кўрсатилишидан ҳимоя қилиш йўли билан таъминланади. Жисмоний шахсларга тааллуқли шахсий маълумотлар махфий ахборот тоифасига киради.

Жисмоний шахснинг розилигисиз унинг шахсий ҳаётига тааллуқли ахборотни, худди шунингдек шахсий ҳаётига тааллуқли сирини, ёзишмалар, телефондаги сўзлашувлар, почта, телеграф ва бошқа мулоқот сирларини бузувчи ахборотни тўплашга, сақлашга, қайта ишлашга, тарқатишга ва ундан фойдаланишга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

Жисмоний шахслар тўғрисидаги ахборотдан уларга моддий зарар ва маънавий зиён етказиш, шунингдек уларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари рўёбга чиқарилишига тўсқинлик қилиш мақсадида фойдаланиш тақиқланади”.

3. Ўзбекистон Республикасининг “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги қонунининг 6-моддасига асосан, “...Оммавий ахборот воситалари орқали фуқароларнинг шаъни ва қадр-қимматини таҳқирлаш, уларнинг шахсий ҳаётига аралашиш тақиқланади...”

4. Ўзбекистон Республикасининг “Журналистик фаолиятни ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 6-моддасига кўра, “...шахснинг ҳуқуқлари ва эркинликларини, шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиши шарт. Журналист ўз касбига доир ахборотдан шахсий мақсадларда фойдаланиши, ахборот манбаи ёки муаллиф розилигисиз жисмоний шахснинг шахсий ҳаётига тааллуқли маълумотларни эълон қилиши, шунингдек аудио ва видео ёзиш воситаларидан фойдаланиши мумкин эмас” лиги кўрсатиб ўтилади.

Тавсиялар.

-Журналист ўзи тайёрлаган материалнинг мазмун-моҳияти учун жавобгар бўлиб, уни оммавий ахборот воситасида эълон қилишдан олдин материалнинг ҳаққонийлиги, холислигини текшириб кўриши, ўз мақоласи билан қаҳрамонларининг шахсий ҳаётига дахл қилмаслиги зарур;

-журналист ўз мажбуриятларини ёдда тутиши, касб ахлоқига риоя этиши, ижтимоий тармоқлар оммавий ахборот воситалари бўлмасда, улардан рўйхатдан ўтган инсон декларатив равишда унинг “эгаси”га айланишини, фойдаланувчига ўз шахсий маълумотларини ошкор этиш, сервиснинг бошқа фойдаланувчилари билан алоқага киришиш, ахборот тарқатиш ҳуқуқи берилади, яъни ижтимоий тармоқлар турли хил коммуникация турларидан фойдаланиш имкони берилишини билиши керак.

Айни пайтда Онлайн янгиликлар ассоциацияси (ONA) томонидан ижтимоий тармоқлар контенти орқали тарқатилаётган хабарлар билан ишловчи журналистлар учун ахлоқ кодексини яратди. Мазкур ахлоқ кодексининг асосий мақсади бутун дунё журналист ташкилотлари ёрдамида ижтимоий тармоқлар контенти билан ишлашнинг энг яхши намуналарини топиш ва журналистлар учун ҳаракат стандартларни тавсия этишдан иборат. Ахлоқ кодекси ижтимоий медиа контентидан топилган янгилик билан ишлашнинг 10 та ҳолатига бағишланган. Ушбу қоидалар қуйидагилардир:

-ижтимоий тармоқдаги саҳифа контентининг ҳақиқийлигини текшириш;

-ўз аудиториянгиз билан шаффоф бўлиш;

-воқеа қатнашчилари ва гувоҳларнинг руҳий ҳолати ва хавфсизлигини инобатга олиш;

-ҳодисани ёритиш жараёнида қатнашчиларга қўшимча хавфни келтириб чиқармаслик.

-ахборот манбаларининг анонимлигини таъминлаш;

-хабарни тарқатишдан олдин ахборот манбаси ёхуд хабар муаллифининг розилигини олиш;

-ахборотнинг холислигини сақлаш, чунки у бошқа онлайн платформаларга тарқалишини унутмаслик;

-воқеа хусусидаги хабарни жойлаштирган саҳифа муаллифларининг жисмоний, маънавий ва руҳий фаровонлигини таъминлаш;

Афсуски, бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида фаолият юритаётган журналистларнинг ишлаб чиқиляётган касб ахлоқи кодекси қабул қилинганича йўқ. Ишлаб чиқиляётган ахлоқ кодексига журналистнинг ижтимоий тармоқлар билан ишлаш қондаси киритилса мақсадга мувофиқ бўлар эди.